EXCELENTÍSSIMOS SENHORES ÁRBITROS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ARBITRAL
CÂMARA DE ARBITRAGEM DO ATLÂNTICO — CAA

Arbitragem CAA nº 18/2024

Requerente: GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.
Requerida: SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ

SANEJA — COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO JACARANDÁ ("SANEJA" ou "Requerida"), já qualificada nos autos da arbitragem em epígrafe, que lhe move **GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.** ("Requerente" ou "Concessionária"), por seus advogados regularmente constituídos, vem, respeitosamente, à presença deste Tribunal Arbitral, apresentar sua

MANIFESTAÇÃO SOBRE A MINUTA DE DECISÃO

submetida ao contraditório pelo Tribunal Arbitral, reiterando os fundamentos expostos em sua manifestação protocolada em 19 de outubro de 2026, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

EVENTOS

Evento	Descrição
E1	Atraso das obras e ligações do Anexo IV (com os componentes E1-b, ligações em processamento cadastral, e E1-c, ligações sem conexão por insuficiência de capacidade da ETE Pontal)
E2	Elevatórias Dona Júlia e Iracema
E3	Crise hídrica e variação da demanda
E4	Reparos alegadamente decorrentes de defeitos construtivos
E5	Extinção do desconto tarifário de energia elétrica aplicável ao setor de saneamento
E6	Intervenções na ETE Pontal

A presente manifestação é apresentada em atenção à oportunidade de contraditório conferida pelo Tribunal Arbitral sobre a minuta de decisão. Seu propósito é indicar as premissas da minuta com as quais a SANEJA está de acordo e reiterar, de forma objetiva, as objeções que a Requerida mantém quanto à prescrição, à admissibilidade e ao mérito dos eventos de desequilíbrio alegados pela Concessionária, bem como quanto aos critérios de apuração de eventual recomposição.

A manifestação está organizada da seguinte forma: o Capítulo 1 apresenta seu objeto e síntese; o Capítulo 2 demonstra que a matriz de riscos integra a equação econômico-financeira do Contrato; o Capítulo 3 trata da prescrição quinquenal aplicável à SANEJA; o Capítulo 4 examina, individualmente, os eventos E1 a E6; o Capítulo 5 aborda o ônus da prova, o fluxo de caixa marginal e a vedação à duplicidade; o Capítulo 6 cuida da forma de eventual recomposição; e o Capítulo 7 consolida os pedidos da Requerida.

SUMÁRIO:

1. OBJETO E SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO 3
2. A MATRIZ DE RISCOS INTEGRA A EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 4
3. DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL À SANEJA 5
3.1. A questão não se limita à forma societária 5
3.2. Consequências temporais 7
4. EVENTOS 9
4.1. E1: Obras e ligações do Anexo IV 9
4.2. E2: Inadmissibilidade por ausência de submissão à cláusula 40 12
4.3. E3: Crise hídrica e risco de demanda 15
4.4. E4: Reparos alegadamente decorrentes de defeitos construtivos 17
4.5. E5: A extinção do desconto tarifário não é mudança tributária 18
4.6. E6: Intervenções na ETE Pontal 22
5. ÔNUS DA PROVA, FLUXO DE CAIXA MARGINAL E NÃO DUPLICIDADE 24
6. FORMA DE EVENTUAL RECOMPOSIÇÃO 26
7. PEDIDOS 27

1. **OBJETO E SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO**

A Requerida reconhece que a minuta organiza adequadamente diversos aspectos da controvérsia, especialmente ao afirmar que as cláusulas 14 e 15[1] integram a equação econômico-financeira, que a simples existência de prejuízo ou aumento de custos não basta para gerar recomposição e que devem ser demonstrados a alocação contratual do risco, o nexo causal e o efeito econômico líquido.

A mesma lógica orientou a defesa protocolada pela SANEJA. Desde sua primeira manifestação, a Requerida sustentou que a controvérsia não pode ser resolvida com base na mera comparação entre projeções e resultados efetivos. Deve ser solucionada pela aplicação da matriz objetiva de riscos, que o Contrato qualifica[2] como elemento essencial da equação econômico-financeira.

A SANEJA também registra a relevância das premissas constantes da minuta segundo as quais:

a. os dados referenciais da licitação não constituem garantia de quantidade, volume ou faturamento;

b. a franquia de 12 meses da cláusula 14.5.6 corresponde a período efetivamente excluído da responsabilidade da SANEJA;

c. o fluxo de caixa marginal deve considerar efeitos positivos e negativos, custos evitados e tributos efetivos;

d. não se admite presunção de permanência dos efeitos até 2044;

e. as questões jurídicas relativas à prescrição, interpretação das cláusulas, alocação dos riscos e forma de recomposição permanecem sob competência exclusiva do Tribunal;

f. a SANEJA conserva a escolha entre as modalidades de recomposição previstas na cláusula 16.5.

Sem prejuízo dessas premissas, a SANEJA reitera suas objeções quanto:

[1]Cláusulas 14 e 15 do Contrato, que disciplinam, respectivamente, a alocação de riscos e as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, examinadas no Capítulo 2 desta manifestação.

[2]Contrato de Concessão celebrado entre a SANEJA e a GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A., cujas cláusulas e anexos são referidos nesta manifestação simplesmente como “Contrato”.

a. à incidência da prescrição quinquenal;

b. à inadmissibilidade de E2, por ausência de submissão prévia da controvérsia específica ao procedimento escalonado da cláusula 40;

c. à improcedência de E3, diante da alocação do risco de demanda à Concessionária e da ausência de demonstração dos requisitos da força maior não segurável;

d. à necessidade de rigorosa individualização causal em E4;

e. à improcedência de E5, pois a extinção do desconto tarifário não constitui mudança tributária nem alteração das especificações contratuais;

f. à impossibilidade de reconhecimento antecipado de responsabilidade em E1 e E6 sem comprovação técnica dos pressupostos de cada parcela;

g. à indispensável dedução de custos evitados, benefícios, ganhos, valores já remunerados e itens duplicados.

2. A MATRIZ DE RISCOS INTEGRA A EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A cláusula 14.1 qualifica a alocação de riscos como elemento essencial da equação econômico-financeira. A cláusula 14.2 atribui à Concessionária, ressalvadas as hipóteses específicas da cláusula 14.5, responsabilidade integral pelos riscos relacionados à concessão. As cláusulas 15.1 e 15.2 afastam a recomposição pela materialização de risco atribuído à própria parte requerente e restringem a recomposição requerida pela Concessionária às hipóteses contratualmente alocadas à SANEJA.

A matriz não constitui simples relação ilustrativa de eventos. Ela integra o preço, a remuneração e a própria lógica econômica da proposta vencedora.

A Concessionária ofertou deságio de 22,1% sobre o preço máximo e defendeu a consistência e a exequibilidade de sua proposta durante a licitação. Não se pode, depois da materialização dos riscos assumidos, substituir a proposta vencedora por um plano de negócios retrospectivo que transfira à SANEJA diferenças entre resultados realizados e expectativas empresariais.

A preservação do equilíbrio econômico-financeiro protege a equação contratada, que inclui:

a. os eventos atribuídos à Concessionária;

b. os eventos atribuídos à SANEJA;

c. os riscos compartilhados;

d. as franquias temporais;

e. os critérios de cálculo;

f. a forma de recomposição.

A intensidade econômica de determinado evento não modifica, por si, sua alocação. Admitir que um risco expressamente transferido retorne à SANEJA quando seu impacto supera as expectativas da Concessionária esvaziaria a matriz e transformaria a concessão em contrato de custos e rentabilidade garantidos.

A cláusula 35 também deve ser interpretada nesse sistema. A previsão geral de perdas e danos não cria uma matriz paralela, não elimina franquias e não converte em risco da SANEJA aquilo que o Contrato atribuiu à Concessionária.

A cláusula 35 poderá incidir quando efetivamente demonstrado descumprimento imputável à parte, mas sua aplicação:

a. permanece sujeita à matriz de riscos;

b. não autoriza duplicidade entre indenização e recomposição;

c. não afasta os limites temporais e materiais da cláusula específica;

d. não cria garantia de receita;

e. exige demonstração de dano direto, nexo causal, mitigação e valor líquido.

Essa interpretação preserva simultaneamente o equilíbrio econômico-financeiro, a força obrigatória do Contrato e o direito à reparação de inadimplementos efetivamente demonstrados.

3. DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL À SANEJA

3.1. A questão não se limita à forma societária

A minuta afirma que a condição da SANEJA como sociedade de economia mista, por si só, não seria suficiente para aplicação automática da prescrição quinquenal. A Requerida

concorda que a forma societária, isoladamente, não encerra a análise. O fundamento apresentado pela SANEJA é mais amplo.

A prescrição quinquenal decorre da natureza material de sua atuação. A SANEJA:

a. integra a Administração Pública indireta;

b. presta serviço público essencial de saneamento;

c. atua em regime não concorrencial;

d. não explora atividade econômica em livre competição;

e. está submetida a deveres de continuidade, universalização, modicidade e atendimento coletivo;

f. não possui finalidade lucrativa típica das empresas que disputam mercado.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece prazo de cinco anos para as dívidas passivas e para todo direito ou ação contra a Fazenda Pública, contado do ato ou fato que lhes deu origem.[3] Seu artigo 3º determina que, quando o pagamento estiver dividido por períodos, a prescrição atinge progressivamente cada prestação.[4]

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.597/1942 estendeu o regime quinquenal às autarquias, entidades e órgãos paraestatais, abrangendo suas dívidas passivas e todo direito ou ação contra essas entidades.[5]

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação desse regime às entidades da Administração indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado quando atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial.

No REsp nº 1.635.716/DF, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que se aplica a prescrição quinquenal às empresas estatais prestadoras de serviços

[3]Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, art. 1º: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

[4]Decreto nº 20.910/1932, art. 3º: "Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

[5]Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942, art. 2º: "O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos."

públicos essenciais que não se dedicam à exploração lucrativa e concorrencial de atividade econômica.[6]

Posteriormente, no EREsp nº 1.725.030/SP, a Corte Especial confirmou que o regime do Decreto nº 20.910/1932 e do Decreto-Lei nº 4.597/1942 alcança as entidades privadas da Administração indireta que prestem serviços públicos essenciais sem finalidade lucrativa e sem atuação concorrencial.[7]

O fundamento é funcional. Embora formalmente submetidas ao direito privado, essas entidades desempenham função pública estreitamente vinculada ao ente estatal, aproximando-se, para determinados efeitos, do regime jurídico aplicável à Fazenda Pública.

Esse entendimento aplica-se à SANEJA. A prestação de saneamento não constitui atividade empresarial comum, livremente exercida em ambiente competitivo. Trata-se de serviço essencial, cuja continuidade e universalização são deveres públicos.

A aplicação do prazo geral decenal do Código Civil[8] trataria a controvérsia como relação entre sociedades privadas em livre mercado, desconsiderando a natureza pública da atividade, a origem institucional da SANEJA e sua atuação não concorrencial.

3.2. Consequências temporais

A instauração da arbitragem interrompeu a prescrição com efeito retroativo à data do requerimento, em 2 de dezembro de 2024.[9] Essa premissa foi reconhecida na minuta e não é controvertida pela SANEJA.

Aplicado o prazo quinquenal, encontram-se prescritas as pretensões e parcelas exigíveis antes de 2 de dezembro de 2019.

---

[6]BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial nº 1.635.716/DF.

[7]BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.725.030/SP.

[8]Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 205: "A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

[9]Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, art. 19, § 2º, incluído pela Lei nº 13.129/2015: "A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição."

Em obrigações alegadamente sucessivas, o artigo 3º do Decreto nº 20.910/1932 determina que a prescrição alcance progressivamente cada prestação, o que exige abertura dos cálculos por competência.

A existência do processo administrativo não produz suspensão genérica e ilimitada.

O artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932 trata da demora administrativa no estudo, reconhecimento ou pagamento de dívida considerada líquida.[10] A controvérsia presente jamais foi reconhecida como dívida líquida da SANEJA. Permaneceram controvertidos:

a. o enquadramento na matriz de riscos;

b. a própria existência do dever de recompor;

c. o período;

d. o nexo causal;

e. o valor;

f. a ausência de duplicidade.

O simples protocolo de requerimento administrativo não converte pretensão controvertida em dívida líquida reconhecida.

Eventual suspensão deverá, portanto, ser examinada de forma individualizada, considerando:

a. o evento;

b. a data de exigibilidade;

c. o conteúdo do pedido administrativo;

d. a documentação apresentada;

e. a existência ou não de providência pendente da Concessionária;

f. a data da decisão administrativa.

A SANEJA reitera a aplicação do prazo quinquenal e do corte em 2 de dezembro de 2019, com abertura dos cálculos por competência e evento.

[10]Decreto nº 20.910/1932, art. 4º: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."

4. EVENTOS

Este capítulo examina, individualmente, os seis eventos de desequilíbrio econômico-financeiro alegados pela Concessionária e relacionados na tabela de Eventos: E1 — atraso das obras e ligações do Anexo IV; E2 — elevatórias Dona Júlia e Iracema; E3 — crise hídrica e variação da demanda; E4 — reparos alegadamente decorrentes de defeitos construtivos; E5 — extinção do desconto tarifário de energia elétrica aplicável ao setor de saneamento; e E6 — intervenções na ETE Pontal. Para cada evento, a Requerida delimita o que foi efetivamente reconhecido, aponta a alocação contratual dos riscos envolvidos e, quando cabível, apresenta as objeções preliminares e os limites de eventual recomposição.

4.1. E1: Obras e ligações do Anexo IV

A SANEJA reconheceu, desde o processo administrativo, a existência objetiva de atraso em parte das obras do Anexo IV. Esse reconhecimento, contudo, nunca compreendeu:

a. todas as obras;

b. todos os períodos;

c. todas as ligações;

d. toda a receita projetada;

e. todos os componentes de E1-b e E1-c;

f. qualquer valor específico.

A cláusula 14.5.6 atribui à SANEJA os custos decorrentes de atraso superior a 12 meses. A SANEJA reitera que essa previsão contém:

a. definição do evento;

b. limite temporal;

c. delimitação material dos efeitos;

d. regra específica de alocação.

A SANEJA registra que a minuta acolheu a tese de que os primeiros 12 meses correspondem a franquia efetiva e não a simples gatilho com efeitos retroativos.

Essa premissa deve orientar integralmente o cálculo, por obra e parcela funcional.

A SANEJA reitera, ainda, que a expressão "custos decorrentes" não equivale automaticamente a receita frustrada. A cláusula 14.5.6 foi redigida de modo diverso da cláusula relativa à entrega das instalações existentes, evidenciando que as partes quiseram limitar temporal e materialmente o risco assumido pela SANEJA.

A cláusula 35 não pode ser utilizada para eliminar essa diferenciação. A aplicação da regra geral de perdas e danos deve respeitar a regra especial de alocação de riscos.

Subsidiariamente, caso se admita apuração de receita frustrada, ela deverá corresponder exclusivamente à perda líquida causalmente atribuível ao atraso, considerando:

a. a franquia de 12 meses;
b. a quantidade de ligações efetivamente afetadas;
c. o momento em que cada ligação estaria apta a produzir receita;
d. a taxa real de adesão;
e. o volume efetivamente comparável;
f. o IDO aplicável;
g. os custos evitados;
h. a responsabilidade da Concessionária pela ativação e conversão cadastral;
i. os impedimentos atribuíveis aos usuários;
j. a prescrição.

4.1.1. Entrega física, ativação e cadastro

A existência de ligação não ativa não demonstra, por si só, inadimplemento da SANEJA.

Devem ser separadas:

a. conclusão física;
b. interligação;
c. entrega documental;
d. disponibilização técnica;
e. ativação;

f. conversão cadastral;

g. adesão do usuário;

h. capacidade de tratamento.

O Terceiro Termo Aditivo atribuiu à Concessionária a gestão da ativação das ligações factíveis e a correspondente conversão cadastral. A partir desse marco, ligações entregues e tecnicamente disponíveis não podem ser mantidas na responsabilidade da SANEJA quando a providência faltante era operacional ou cadastral da Concessionária.

Em E1-b, relativo às ligações em processamento cadastral, é indispensável identificar qual providência permanecia pendente e a qual parte ela competia.

Em E1-c, a Concessionária deverá demonstrar que a ausência de conexão decorreu direta e exclusivamente da falta de capacidade da ETE Pontal, afastando outras causas possíveis, como:

a. ausência de adesão;

b. impedimento do imóvel;

c. falta de ativação;

d. pendência cadastral;

e. obra local;

f. decisão operacional da própria Concessionária.

4.1.2. Custos evitados e efeitos positivos

O fluxo de caixa marginal deve comparar a situação real com o cenário sem evento e incorporar todos os efeitos diretos e indiretos.

Se o atraso reduziu receita, também postergou ou evitou:

a. consumo de energia;

b. produtos químicos;

c. transporte e destinação de lodo;

d. manutenção;

e. pessoal incremental;

f. tributos;

g. reposição de equipamentos;

h. custos de atendimento e ativação;

i. capital de giro.

A dedução não se limita à energia. A memória de cálculo da SANEJA demonstrou, inclusive, que, considerados os custos marginais de pessoal e manutenção, o efeito líquido pode ser nulo em determinados cenários.

A perícia deverá apresentar resultados separados por obra, período e componente, admitindo a possibilidade de valor igual a zero.

4.1.3. Efeitos futuros

Não existe fundamento para presumir a permanência dos efeitos até 2044.

O período deverá terminar com:

a. a entrega apta;

b. o desaparecimento da causa;

c. a disponibilização da capacidade;

d. a transferência da responsabilidade à Concessionária;

e. ou outro marco técnico efetivamente demonstrado.

Projeções futuras somente podem ser admitidas com premissas verificáveis, mecanismo de atualização e vedação à soma posterior de efeitos já incluídos no valor presente.

4.2. E2: Inadmissibilidade por ausência de submissão à cláusula 40

A SANEJA reitera que o evento E2, relativo às elevatórias Dona Júlia e Iracema, não integra validamente o objeto desta arbitragem.

A objeção não decorre apenas da ausência de pedido autônomo no processo administrativo nº 2021.031442. Decorre do procedimento escalonado de resolução de controvérsias estabelecido na cláusula 40 do Contrato.

A cláusula 40 prevê sequência obrigatória:

a. identificação da controvérsia;

b. notificação formal;

c. submissão do tema às diretorias das partes;

d. tentativa de negociação direta;

e. decurso do prazo contratual sem composição;

f. somente então, submissão da controvérsia à arbitragem.

O procedimento prévio permite que a SANEJA:

a. conheça o fato e seu fundamento;

b. examine os documentos;

c. avalie a matriz de riscos;

d. apure eventuais impactos;

e. adote medidas de mitigação;

f. formule contrapropostas;

g. decida se existe controvérsia arbitrável.

Não se trata de formalidade vazia. É condição contratual de organização da controvérsia e de preservação da solução consensual.

No procedimento administrativo, na notificação de controvérsia e na reunião das diretorias foram discutidos:

a. volume hidrometrado;

b. energia elétrica;

c. parque de ligações;

d. atraso das obras do Anexo IV;

e. custos de adequação das obras recebidas.

E2 não foi apresentado como pretensão autônoma fundada:

a. na inclusão de duas elevatórias específicas;

b. na cláusula 14.5.7;

c. em suposta alteração de especificações;

d. em custos operacionais projetados até 2044;

e. em data hipotética de operação em janeiro de 2028.

A SANEJA não teve oportunidade prévia de discutir:

a. quem determinou a solução;

b. se a UGP apenas aprovou tecnicamente o projeto;

c. quais interferências motivaram a alteração;

d. quais linhas de recalque foram substituídas;

e. quais investimentos foram evitados;

f. quais custos de manutenção foram reduzidos;

g. se haverá efetivo acréscimo de pessoal;

h. qual é o custo marginal líquido.

A referência geral ao SES Lagoa Rasa ou às obras do Anexo IV não satisfaz a cláusula 40. O que deve ser previamente submetido é a controvérsia material específica, com fato, fundamento e pretensão identificáveis.

Se a simples relação temática com as obras do Anexo IV fosse suficiente, qualquer novo evento poderia ser acrescentado à arbitragem sem prévia notificação ou negociação, esvaziando completamente a cláusula 40.

A arbitragem não deve funcionar como instância administrativa originária para pedido que a SANEJA jamais teve oportunidade de conhecer e negociar.

A SANEJA reitera, portanto, a inadmissibilidade de E2 nesta arbitragem.

4.2.1. Defesa subsidiária de mérito

Caso superada a objeção, a SANEJA reitera, subsidiariamente:

a. aprovação técnica de projeto não equivale a solicitação de alteração pela SANEJA;

b. a cláusula 14.5.7 exige demonstração de que a alteração foi efetivamente solicitada ou imposta pela contratante;

c. interferências de campo e inadequações cadastrais podem integrar riscos da Concessionária;

d. janeiro de 2028 é mera premissa;

e. não há comprovação de quadro adicional de pessoal;

f. o custo deve ser marginal, não médio;

g. devem ser deduzidas as economias de investimento, manutenção e operação da solução substituída;

h. não cabe indenização antecipada de custos ainda não incorridos;

i. qualquer complementação deverá ser formalmente submetida ao contraditório e admitida pelo Tribunal.

4.3. E3: Crise hídrica e risco de demanda

A SANEJA reitera que o volume hidrometrado e a variação da demanda foram expressamente atribuídos à Concessionária pelas cláusulas 11.5 e 14.3.18. A Comissão de Licitação também negou expressamente qualquer garantia de volume mínimo e esclareceu que a premissa per capita constituía parâmetro de dimensionamento, não previsão de faturamento.

A Concessionária não sofreu frustração em relação à equação de sua própria proposta. Entre 2015 e 2024, o volume realizado superou, em todos os anos, o volume projetado na planilha de consistência da proposta vencedora, em média 17%.

A maior parte da diferença entre a Solução de Referência e o consumo real já existia antes da crise hídrica. O consumo real em 2014 era substancialmente inferior à premissa de dimensionamento da Solução de Referência, dado disponível antes da licitação.

A escassez hídrica e as medidas de gestão da demanda foram disciplinadas pela AGEJA, entidade reguladora que não é parte do Contrato. As medidas tiveram alcance regional e geral, não constituindo ato exclusivo da SANEJA na condição de contratante.

A eventual incidência das cláusulas 14.6 e 14.6.1 exige demonstração cumulativa:

a. do evento de força maior;

b. da inevitabilidade;

c. da exterioridade;

d. da não segurabilidade no mercado brasileiro;

e. da comunicação contratual;

f. das medidas de mitigação;

g. da duração;

h. do nexo causal;

i. da perda líquida.

A ausência de contratação de seguro não demonstra indisponibilidade de cobertura no mercado.

A quebra estatística em 2015, se confirmada, também não demonstra isoladamente:

a. a causa jurídica exclusiva;

b. a duração até 2026;

c. a responsabilidade exclusiva da SANEJA;

d. a ausência de variáveis omitidas;

e. a não segurabilidade.

Devem ser separados:

a. os efeitos da seca;

b. os comandos da AGEJA;

c. as medidas executadas pela SANEJA como prestadora regulada de água;

d. as alterações estruturais de hábitos;

e. a tarifa de água;

f. renda e perfil dos usuários;

g. eficiência hídrica;

h. substituição de equipamentos;

i. idade dos hidrômetros;

j. demais fatores de demanda.

Subsidiariamente, se o evento for enquadrado na cláusula 14.6.1, a consequência contratual é o compartilhamento, e não a transferência integral para a SANEJA.

A assimetria alegada pela Concessionária não afasta a regra de compartilhamento definida pelas partes.

O cálculo deverá, ainda:

a. limitar o período aos efeitos efetivamente comprovados;

b. separar o período de vigência das medidas e o posterior;

c. aplicar o IDO;

d. deduzir energia e demais custos evitados;

e. considerar os efeitos favoráveis da cláusula 11.4.2;

f. observar a prescrição;

g. evitar sobreposição com E1.

4.4. E4: Reparos alegadamente decorrentes de defeitos construtivos

A SANEJA reitera que solicitações de serviço não comprovam, por si, defeito construtivo.

É necessário distinguir:

a. obra nova executada pela SANEJA;

b. instalação existente recebida no início da concessão;

c. vício aparente;

d. vício oculto;

e. desgaste;

f. manutenção ordinária;

g. avaria de terceiro;

h. intervenção em ramal do usuário;

i. melhoria;

j. renovação do ativo.

As cláusulas 5, 14.3.1 e 14.3.21 atribuíram à Concessionária os riscos relativos às instalações existentes e aos defeitos ocultos dos bens da concessão. O Caderno de Encargos lhe atribuiu operação, manutenção, desobstrução e recomposição decorrente de suas intervenções.

Quanto às obras novas, eventual responsabilidade da SANEJA exige prova individual de erro de projeto ou execução.

A perícia deverá confrontar, para cada uma das 905 solicitações:

a. data;

b. endereço;

c. ativo;

d. obra de origem;

e. diagnóstico;

f. serviço executado;

g. causa;

h. ressalva de recebimento;

i. equipe e materiais empregados;

j. eventual cobertura pela contraprestação;

k. ausência de duplicidade.

A existência de ordem de serviço pode comprovar que houve atividade operacional, mas não demonstra automaticamente:

a. que o serviço decorreu de defeito de obra;

b. que a SANEJA era responsável;

c. que houve custo incremental;

d. que o valor da tabela corresponde ao custo efetivo;

e. que o serviço não integrava a manutenção ordinária.

A Tabela Referencial deve ser utilizada somente para serviços comprovadamente executados e elegíveis, excluídos componentes de administração, lucro, indiretos ou remuneração já coberta pela contraprestação, quando não efetivamente incorridos.

Também devem ser considerados eventuais benefícios patrimoniais, aumento de vida útil e melhoria do ativo.

4.5. E5: A extinção do desconto tarifário não é mudança tributária

4.5.1. Tributo e tarifa possuem fundamentos jurídicos distintos

A Concessionária pretende recomposição em razão da retirada gradual do desconto tarifário aplicável ao setor de saneamento.

A SANEJA reitera que o evento não constitui mudança tributária.

O artigo 3º do Código Tributário Nacional define tributo como prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, que não constitui sanção por ato ilícito e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.[11]

A obrigação tributária é ex lege. Decorre diretamente da lei e independe da vontade do sujeito passivo.

A taxa é espécie tributária. Nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição, decorre do exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.[12]

A tarifa, por outro lado, é preço público ou contraprestação regulada pela prestação e utilização de serviço. Seu fundamento não é o exercício da competência tributária.

O Supremo Tribunal Federal consolidou essa distinção na Súmula nº 545, segundo a qual preços de serviços públicos e taxas não se confundem, pois as taxas, diferentemente dos preços, são compulsórias.[13]

O Supremo também utiliza a compulsoriedade como critério nuclear para diferenciar taxa e preço público e reconhece que cobranças pela utilização efetiva de serviços ou infraestrutura podem possuir natureza de preço público, não tributária.

Na doutrina, Hugo de Brito Machado esclarece que tarifa, ou preço público, é a remuneração cobrada em razão de relação contratual de prestação de serviço, enquanto taxa é espécie tributária cobrada por força da lei.[14]

[11]Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), art. 3º: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada."

[12]Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 145, inciso II: "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição".

[13]Súmula nº 545 do Supremo Tribunal Federal: "Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu."

[14]MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros.

A distinção permanece mesmo quando a tarifa é disciplinada por ato normativo. A existência de decreto, resolução ou ato regulatório não transforma automaticamente a cobrança em tributo.

Atos normativos podem disciplinar:

a. tarifas;
b. preços regulados;
c. descontos;
d. subsídios;
e. encargos setoriais;
f. condições comerciais;
g. padrões técnicos.

A natureza jurídica decorre da estrutura da obrigação e de seu fato gerador, não da simples existência de ato normativo.

4.5.2. A retirada do desconto modificou o preço líquido do insumo

O desconto setorial incidia sobre a tarifa de energia e reduzia o preço líquido pago pela Concessionária.

Sua retirada:

a. não criou tributo;
b. não majorou alíquota tributária;
c. não alterou base de cálculo tributária;
d. não extinguiu isenção tributária;
e. não modificou hipótese de incidência;
f. não transferiu competência tributária.

O evento modificou o preço líquido da energia, insumo operacional da concessão.

As cláusulas 14.3.10, 14.3.13 e 20.4 atribuem à Concessionária os riscos relativos:

a. ao preço dos insumos;
b. aos custos ordinários de operação;

c. ao pagamento das tarifas de energia das unidades operacionais.

A resposta da Comissão de Licitação foi expressa ao esclarecer que variações de energia superiores ou inferiores ao índice de reajuste correriam por conta da proponente, que suportaria os ônus e se beneficiaria dos bônus de suas estimativas.

A retirada do desconto não pode ser classificada como mudança tributária prevista na cláusula 14.5.4.

4.5.3. A cláusula 14.5.7 também não se aplica

A cláusula 14.5.7 trata de alteração das especificações solicitada pela SANEJA ou decorrente de nova legislação.

A retirada do desconto tarifário não modificou:

a. o escopo do serviço;

b. os padrões de qualidade;

c. as obras;

d. os ativos;

e. a capacidade do sistema;

f. os encargos materiais da concessão;

g. a especificação técnica da operação.

Modificou exclusivamente o preço de um insumo.

Interpretar a cláusula 14.5.7 como abrangente de toda norma que produza impacto econômico esvaziaria a alocação dos riscos de energia, inflação e custos operacionais.

No setor elétrico, os componentes de preço são amplamente regulados. Se a origem normativa fosse suficiente para transferir o risco, praticamente toda variação tarifária deixaria de pertencer à Concessionária.

O Contrato, porém, atribuiu expressamente à Concessionária a variação do preço dos insumos e os custos de energia.

4.5.4. E5 não se confunde com E3

A crise hídrica e a retirada do desconto setorial são eventos distintos.

Possuem:

a. fatos geradores diferentes;

b. períodos diferentes;

c. fundamentos normativos diferentes;

d. natureza econômica diferente;

e. cláusulas contratuais potencialmente distintas.

A crise hídrica iniciou-se em 2015 e envolveu gestão da demanda. A redução gradual do desconto tarifário produziu efeitos a partir de 2019.

O eventual enquadramento de E3 como força maior não transforma E5 em consequência do mesmo evento, salvo prova de nexo normativo e causal direto.

A SANEJA reitera, portanto, a improcedência de E5.

Subsidiariamente, qualquer quantificação deverá:

a. limitar-se ao desconto efetivamente aplicado em cada fatura;

b. excluir bandeiras e reajustes gerais;

c. separar preço, quantidade, tributos e desconto;

d. utilizar consumo físico real;

e. excluir consumo decorrente de novos equipamentos da Concessionária;

f. considerar eficiência energética;

g. observar a prescrição;

h. não projetar automaticamente o consumo até 2044;

i. evitar duplicidade com E2 e E6.

4.6. E6: Intervenções na ETE Pontal

A SANEJA reconheceu o atraso da ampliação da ETE Pontal, mas não reconheceu que todas as intervenções reclamadas decorreram desse atraso ou que todos os valores devam ser suportados pela Requerida.

A Concessionária possuía obrigações próprias relativas:

a. à operação;

b. ao tratamento integral do esgoto coletado;

c. ao licenciamento de suas obras;

d. ao atendimento das condicionantes;

e. à gestão do lodo;

f. ao controle de odores;

g. à manutenção;

h. ao monitoramento;

i. à automação e medição necessárias à operação.

O atraso da ampliação não transfere automaticamente à SANEJA essas obrigações originais.

O exame precisa ser realizado intervenção por intervenção, verificando:

a. se a intervenção seria necessária mesmo com a ampliação tempestiva;

b. se integrava o escopo ordinário;

c. se decorreu de nova exigência;

d. se foi causada diretamente pela sobrecarga;

e. se produziu ativo permanente;

f. se continuará útil após a ampliação;

g. se substituiu investimento futuro;

h. qual foi o desembolso efetivo;

i. qual é a vida útil;

j. qual é o valor residual;

k. se existe duplicidade com E1-c;

l. qual parcela é atribuível à própria Concessionária.

A cláusula 14.5.2 não se aplica simplesmente porque havia instalações antigas. É necessário comprovar passivo relacionado a instalação desativada antes da concessão e vínculo causal direto com o custo reclamado.

A cláusula 14.5.7 exige identificação da alteração normativa ou de especificação, sua data, o dever novo e o custo incremental correspondente.

A cláusula 14.5.6 exige aplicação da franquia de 12 meses para os efeitos atribuídos ao atraso da ampliação.

A cláusula 35 não permite que a mesma intervenção seja recuperada simultaneamente como:

a. efeito do atraso;

b. passivo ambiental;

c. alteração de especificação;

d. perdas e danos;

e. energia futura.

Quanto aos R$ 3,8 milhões ainda sujeitos a conciliação, a SANEJA reitera que valor não individualizado ou não comprovado não atende à cláusula 16.4.[15]

O gross-up tributário também não pode ser presumido. Depende:

a. da forma de recomposição;

b. da incidência tributária efetiva;

c. dos créditos de PIS e COFINS;

d. dos prejuízos fiscais utilizáveis;

e. da dedução dos investimentos;

f. do momento do pagamento;

g. da vida útil dos ativos.

A utilização de alíquotas nominais, sem demonstração de desembolso tributário efetivo, não comprova impacto incremental.

5. ÔNUS DA PROVA, FLUXO DE CAIXA MARGINAL E NÃO DUPLICIDADE

A cláusula 16.4 atribui à Concessionária o ônus de demonstrar:

a. o evento;

[15] A cláusula 16.4 do Contrato atribui à Concessionária o ônus de demonstrar o evento, seu enquadramento contratual, o nexo causal, o período, o impacto e a respectiva memória de cálculo, conforme exposto no Capítulo 5.

b. o enquadramento contratual;

c. o nexo causal;

d. o período;

e. o impacto;

f. a memória de cálculo.

A perícia não deve descobrir fatos, formular pedidos ou suprir ausência de documentação mínima.

A cláusula 16.7 exige comparação dos fluxos com e sem cada evento, incorporando efeitos positivos e negativos.

Não são recomponíveis:

a. custos inevitáveis;

b. riscos da Concessionária;

c. despesas sem prova;

d. projeções especulativas;

e. ineficiências próprias;

f. efeitos evitáveis;

g. valores cobertos por seguro ou garantia;

h. componentes já remunerados;

i. itens prescritos;

j. valores duplicados.

A perícia deverá apresentar ponte de reconciliação entre o valor reclamado e o valor eventualmente elegível, demonstrando:

a. exclusões por risco;

b. exclusões por prescrição;

c. exclusões por ausência de prova;

d. custos evitados;

e. ganhos e benefícios;

f. falhas de mitigação;

g. duplicidades;

h. valores atribuíveis à própria Concessionária.

Deverão ser segregadas, em especial:

a. E1 e E3;

b. E1-c e E6;

c. E2 e E6;

d. E4 e E6;

e. E5 e os demais componentes de energia;

f. efeitos pretéritos e futuros.

A prova deverá admitir resultado nulo para cada evento ou componente quando não demonstrados todos os pressupostos.

6. FORMA DE EVENTUAL RECOMPOSIÇÃO

A cláusula 16.5 atribui à SANEJA a escolha da modalidade de eventual recomposição entre:

a. pagamento direto;

b. revisão da contraprestação;

c. alteração de encargos;

d. prorrogação do prazo.

O Tribunal poderá reconhecer evento, período e valor, mas a modalidade concreta permanece sujeita à disciplina contratual.

A prerrogativa não é ilimitada. A medida escolhida deverá:

a. neutralizar o desequilíbrio efetivamente reconhecido;

b. respeitar equivalência econômica;

c. ser implementada em prazo razoável;

d. ser verificável.

A definição da modalidade também antecede qualquer cálculo definitivo de efeitos tributários, pois pagamento direto, revisão da contraprestação e prorrogação podem produzir consequências fiscais distintas.

7. PEDIDOS

Diante do exposto, a SANEJA reitera os pedidos formulados em sua documentação de instrução e requer:

a. o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 e no Decreto-Lei nº 4.597/1942, considerando a natureza material da SANEJA como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e em regime não concorrencial;

b. a declaração da prescrição das pretensões e parcelas exigíveis antes de 2 de dezembro de 2019, observada a abertura por competência e a análise individual dos efeitos sucessivos;

c. o reconhecimento de que a existência dos processos administrativos não produz suspensão genérica, dependendo da comprovação dos requisitos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932;

d. o reconhecimento da inadmissibilidade de E2, por ausência de submissão prévia da controvérsia específica ao procedimento escalonado da cláusula 40;

e. subsidiariamente, a improcedência de E2 ou sua limitação aos encargos marginais líquidos efetivamente comprovados, deduzidas todas as economias da solução substituída;

f. quanto a E1, a aplicação integral da franquia de 12 meses, por obra ou parcela funcional, e a limitação de qualquer apuração aos efeitos líquidos, causalmente demonstrados e posteriores à franquia;

g. a exclusão das ligações cuja ativação, conversão cadastral, adesão ou processamento incumbiam à Concessionária;

h. quanto a E3, o reconhecimento do risco ordinário de demanda e, subsidiariamente, a exigência de prova dos requisitos da força maior não

segurável, com compartilhamento dos efeitos e nunca imputação automática de 100% à SANEJA;

i. quanto a E4, a limitação da análise às ocorrências individualmente vinculadas a defeito construtivo de obra nova da SANEJA, excluídos manutenção, desgaste, avarias de terceiros, ramais dos usuários e valores já remunerados;

j. a improcedência de E5, pois a extinção do desconto tarifário constitui variação do preço de insumo operacional e não mudança tributária ou alteração das especificações contratuais;

k. o reconhecimento de que tributo, taxa e tarifa são categorias jurídicas distintas e de que a origem normativa da alteração tarifária não modifica sua natureza de preço regulado;

l. o afastamento de conexão automática entre E5 e E3, diante da diversidade dos fatos geradores, períodos e fundamentos jurídicos;

m. quanto a E6, a exclusão das obras, adequações, condicionantes e custos que já integravam as obrigações originárias da Concessionária;

n. a limitação de eventual recomposição em E6 aos efeitos incrementais diretamente comprovados como decorrentes do atraso superior a 12 meses da ampliação da ETE Pontal;

o. a exclusão de valores não individualizados, contingentes, estimados ou ainda sujeitos a conciliação;

p. a dedução de todos os custos evitados, benefícios, ganhos de eficiência, valor residual, créditos tributários, seguros, garantias e efeitos favoráveis;

q. a exclusão de duplicidades entre E1 a E6;

r. a aplicação do fluxo de caixa marginal apenas aos eventos juridicamente reconhecidos como elegíveis;

s. a apresentação de cálculos abertos por evento, componente, período, cenário jurídico e competência;

t. a preservação da escolha da SANEJA quanto à modalidade de eventual recomposição, conforme a cláusula 16.5;

u. a definição de custas, despesas e honorários conforme o resultado individual de cada pedido;

v. a manutenção dos demais requerimentos formulados na manifestação e na documentação de instrução protocoladas pela SANEJA em 19 de outubro de 2026.

Termos em que,
pede deferimento.

Costa do Jacarandá, ____ de _____ de 2026.

_____
EDUARDO ASSUMPÇÃO LEITE
OAB/JA nº 8.114

_____
BEATRIZ MUNIZ SAMPAIO
OAB/JA nº 11.902